

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4988/2533

ธนาคารสยาม จำกัด
นายวัฒนชัย เอื้อทวิกุล ที่ 1 กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 688, มาตรา 689, มาตรา 702, มาตรา 732

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา , มาตรา 10, มาตรา 14

ป.วิ.พ. มาตรา

เมื่อพยานหลักฐานของจำเลยที่น่าสืบมาฟังได้ว่า จำเลยมีทรัพย์สินเป็นที่ดินจำนวนหลายแปลง ซึ่งแม้ที่ดินดังกล่าวจะติดจำนองทุกแปลง และจำเลยนำสืบว่าราคาที่แท้จริงมากกว่ามูลค่าจำนองโดยการประมาณของจำเลยเอง โดยไม่มีหลักฐานจากสำนักงานที่ดินมายืนยันสนับสนุน แต่จำเลยก็มีที่ดินอยู่มากแปลงซึ่งเมื่อรวมมูลค่ากันแล้ว ส่วนที่เกินจากการถูกบังคับจำนองก็น่าจะมีมูลค่าเหลืออยู่เป็นเงินจำนวนสูง นอกจากนี้จำเลยยังมีทรัพย์สินอื่นอีกมาก และยังประกอบอาชีพมีรายได้รวมทั้งจำเลยนำสืบได้อีกว่าช. ลูกหนี้โจทก์ซึ่งจำเลยเป็นผู้ค้ำประกัน ยังประกอบธุรกิจหากโจทก์บังคับคดีแก่ ช. ก็จะได้ชำระหนี้ส่วนหนึ่ง สรุปลงแล้วจำเลยนำสืบมาพอที่จะเชื่อได้ว่า จำเลยยังอยู่ในฐานะที่อาจชำระหนี้ได้ กรณีมีเหตุไม่ควรให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทชัยพัฒนภัณฑ์ จำกัด นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดให้แก่ โจทก์เป็นเงิน ๑๐,๖๐๘,๔๐๐ บาท โดยจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาค้ำประกันหนี้สินทุกประเภทที่บริษัทชัยพัฒนภัณฑ์ จำกัด มีต่อโจทก์ ต่อมาบริษัทชัยพัฒนภัณฑ์ จำกัด เป็นหนี้โจทก์อยู่รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๒๖,๒๑๒.๗๕ บาท โจทก์ได้ฟ้องบริษัทชัยพัฒนภัณฑ์ จำกัด ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้บริษัทชัยพัฒนภัณฑ์ จำกัด ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงิน ๑๑,๐๒๓,๘๕๘.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๘๗๕/๒๕๒๘ นับแต่ศาลได้มีคำพิพากษาศาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วบริษัทชัยพัฒนภัณฑ์ จำกัด ผิดนัดไม่เคยชำระหนี้ให้แก่โจทก์เลย ในฐานะที่จำเลยทั้งสองเป็นผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดชอบเงิน ๑๑,๐๒๓,๘๕๘.๕๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย โจทก์ได้ทวงถามจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้แล้วสองครั้งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จำเลยทั้งสองไม่สามารถชำระให้โจทก์ได้ และยังเป็นหนี้บุคคลอื่นอีก จำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัว จึงขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายต่อไป

จำเลยทั้งสองไม่ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นจะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองอาจชำระหนี้ได้ทั้งหมดหรือมีเหตุที่ไม่ควรให้จำเลยทั้งสองล้มละลายหรือไม่ จำเลยทั้งสองนำสืบว่า จำเลยทั้งสองทำการค้าโดยร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยกิจปิฎก โอม

ปอร์ตเอ็กซ์พอร์ต มีจำเลยที่ ๑ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอลริแกน อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตมีจำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๕ และ ๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งสองผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่หลายสิบล้าน มีทรัพย์สินเป็นที่ดินและเครื่องจักรในทางการค้ากับต่างประเทศเคยมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามาแล้วเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตมาให้แล้วหมายสิบรายมีลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตสั่งซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป ๒ ฉบับ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๗ ถึง ๑๐ ซึ่งเลตเตอร์ออกเครดิตทั้ง ๒ฉบับนี้อาจนำไปขายให้ธนาคารในทันทีได้เงินไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐,๐๐๐บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งสองมีเครื่องจักรปรากฏตามใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องจักรเอกสารหมายเลข ๑๑ ถึง ๓๗ มีมูลค่าประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเครื่องจักรที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินอีกประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอลริแกนอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต มีที่ดินจำนองไว้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัดซึ่งมูลค่าของที่ดินมากกว่ามูลค่าราคาจำนองประมาณ ๖๐ เปอร์เซนต์ที่ดินดังกล่าวอาจขายได้ในราคา ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๓๘ ถึง ๔๐ และมีที่ดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยกิจวิทยุญ อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำนองไว้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวมธนกิจ จำกัด เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ราคาที่ดินที่แท้จริงประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๔๑ ถึง ๔๒กับห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยกิจวิทยุญ อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต มีที่ดินจำนองไว้แก่ธนาคารกสิกรไทย เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ราคาที่ดินที่แท้จริงเป็นเงินประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๔๒ ถึง ๔๗กับจำเลยที่ ๑ ยังมีที่ดินที่จำนองไว้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ราคาที่ดินที่แท้จริงและสิ่งปลูกสร้างรวมเป็นเงินประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาทตามเอกสารหมายเลข ๔๘ ๔๙ และยังมีที่ดินจำนองไว้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นเงินประมาณ ๘๐๐,๐๐๐บาท ราคาที่ดินจริง ๆ ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมายเลข

ล.๔๐ล.๕๑ และที่ดินจำนองไว้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด อยู่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
ราคาจริง ๆ ประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ล.๕๒ ล.๕๓และห้างหุ้น
ส่วนจำกัดชัยกิจภิญโญอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำนองที่ดินไว้แก่บริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพย์นวนกิจ จำกัด เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทราคาที่ดินจริงประมาณ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ล.๕๔ ล.๕๕ปัจจุบันบริษัทชัยพัฒนภัณฑ์ จำกัด
ยังประกอบกิจการค้าตั้งอยู่ที่ถนนราชปรารภ และบ้านของจำเลยทั้งสองยังมี
ทรัพย์สินอยู่ในบ้านราคาประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท บริษัทชัยพัฒน
ภัณฑ์ จำกัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์แล้ว แต่โจทก์มิได้บังคับคดี
แก่ทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวทรัพย์สินที่จำเลยทั้งสองมีอยู่สามารถนำมาพอชำระ
หนี้แก่โจทก์ได้

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสองนำสืบให้เห็นว่า จำเลยทั้งสองมีทรัพย์สินอยู่เป็น
ที่ดินรวมทั้งที่ดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยกิจภิญโญ อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต กับห้างหุ้น
ส่วนจำกัดเอลริแกนอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต เห็นว่า แม้ที่ดินทั้งหมดจะติดจำนองอยู่
ก็ตามแต่ก็เชื่อได้ว่าธนาคารหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้รับจำนองจะไม่รับจำนอง
เต็มตามราคาที่แท้จริงของที่ดินดังกล่าว หากถูกบังคับจำนองก็น่าจะมีเงินเหลืออยู่
ส่วนหนึ่ง และแม้จำเลยทั้งสองจะนำสืบว่าราคาที่แท้จริงมากกว่ามูลค่าจำนองโดยการ
ประมาณของจำเลยเอง ไม่มีพยานหลักฐานจากสำนักงานที่ดินมายืนยันสนับสนุน
ก็ตามแต่จำเลยและห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งสองก็มีที่ดินอยู่มากแปลงซึ่งเมื่อรวมมูลค่า
กันแล้ว ส่วนที่เกินจากการถูกบังคับจำนองก็น่าจะมีมูลค่าเหลืออยู่เป็นเงินจำนวนสูง
นอกจากนี้จำเลยทั้งสองยังมีบ้านอยู่เมื่อประมาณราคาบ้านกับทรัพย์สินภายในบ้านมี
ราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทกับทรัพย์สินในห้างหุ้นส่วนจำกัดอีกสองห้าง
ซึ่งนอกจากที่ดินแล้วยังมีเครื่องจักรซึ่งมีราคาอยู่โดยจำเลยแสดงใบเสร็จรับเงิน
เครื่องจักรเป็นหลักฐาน ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.๑๑ ถึง ล.๓๗ กับนำสืบว่ายังมี
เครื่องจักรที่ไม่มีใบเสร็จมีมูลค่าอีกประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับที่ดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งสองและเครื่องจักรนี้แม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากจากจำเลยทั้งสองก็ตาม แต่มีเพียงจำเลย
ทั้งสองเท่านั้นเป็นหุ้นส่วนอยู่ทั้งสองห้าง เท่ากับเป็นทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง ซึ่ง
เป็นทุนในการประกอบธุรกิจของจำเลยทั้งสองอยู่ อันจะเป็นรายได้ให้จำเลยทั้งสองนำ
มาชำระหนี้ได้ ดังที่จำเลยแสดงหลักฐานว่ามีลูกค้าในต่างประเทศสั่งซื้อสินค้าเสื้อผ้า
สำเร็จรูปเข้ามาเป็นเงินถึง ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
เอกสารหมายเลข ๗ ถึง ๑๐ ไม่มีพิรุณสงสัยในเอกสารดังกล่าว แสดงว่าจำเลยทั้งสอง
ยังประกอบธุรกิจและมีรายได้สูงพอที่จะนำมาชำระหนี้ได้อีกส่วนหนึ่งอีกประการหนึ่ง
โจทก์ก็ยังหาได้บังคับคดีแก่บริษัทชัยพัฒนภัณฑ์จำกัด ซึ่งจำเลยทั้งสองค้ำประกันอยู่
ไม่ จำเลยทั้งสองนำสืบว่าบริษัทดังกล่าวยังประกอบธุรกิจอยู่ หากบังคับคดีก็อาจได้
รับชำระหนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย ส่วนโจทก์ก็นำสืบพยานบุคคลได้ความเพียงว่าตรวจ
สอบตามภูมิสำเนาของจำเลยทั้งสองแล้ว ปรากฏว่าบ้านปิด ทรัพย์สินของจำเลยทั้ง
สองจะมีอะไรบ้าง มูลค่าเท่าใดโจทก์ไม่ทราบ และจำเลยที่ ๑ ยังเป็นหนี้โจทก์ในคดี
อื่นอีก ปรากฏตามคดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๑/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้น เอกสารหมายเลข
จ.๓๑ ซึ่งได้ความว่าหนี้รายนี้ยังมีที่ดินจำนองเป็นประกันอยู่ และยังมีได้บังคับจำนอง
จึงยังไม่อาจทราบได้ว่าหนี้ในส่วนนี้เมื่อบังคับจำนองแล้วพอชำระหนี้หรือไม่พยาน
หลักฐานของโจทก์ไม่อาจฟังหักล้างพยานหลักฐานของจำเลยได้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
จำเลยทั้งสองยังมีทรัพย์สินอยู่มากและยังประกอบอาชีพมีรายได้ซึ่งอาจชำระหนี้ได้
ทั้งหมด จึงไม่ควรให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามา
ชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสิงหะ สัตยธรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายสถิตย์ ไพเราะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------